

Vistos, etc.

EDIRANEI SILVEIRA DE SOUZA ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face de UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando, em síntese, que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes sofreu um reajuste de 92,92% ao atingir 59 anos de idade, configurando prática abusiva e desarrazoada.

Sustentou que tal aumento compromete de forma significativa sua renda, dificultando a continuidade do contrato e afrontando dispositivos legais como o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Estatuto do Idoso e a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Em decisão de evento 76094235 foi deferida a tutela de urgência mantendo o contrato de prestação de serviços e limitando o reajuste referente à última faixa etária, ao valor anterior de R\$ 986,19 (novecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), com reajustes anuais pelos índices legais, até o final da demanda.

Devidamente citada, a requerida em contestação, a requerida argumentou que o reajuste foi realizado em conformidade com a Lei nº 9.656/1998, a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952), que reconhece a legalidade de reajustes por faixa etária, desde que previstos contratualmente, não sendo aplicados índices desarrazoados ou discriminatórios.

Replica no evento 95109764.

Anunciado o julgamento os autos vieram conclusos

É o relatório. Passo a decidir.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no artigo 2º da Lei nº 8.078/1990, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor frente à operadora de plano de saúde. Além disso, o Estatuto do Idoso (art. 15, §3º, da Lei nº 10.741/2003) veda a discriminação pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade, exigindo que os reajustes sejam baseados em critérios razoáveis e justificados.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que os reajustes por faixa etária são permitidos (Tema 952), é indispensável que os percentuais aplicados não sejam desproporcionais ou abusivos.

Conforme demonstrado, o reajuste de 92,92% aplicado ao completar 59 anos supera os limites da razoabilidade e onera excessivamente a autora, comprometendo sua capacidade de permanência no contrato e violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual previstos no CDC.

A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS estabelece que o valor da última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa e que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não deve superar a acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

A ausência de comprovação pela requerida de cálculos atuariais que justifiquem o percentual aplicado configura a abusividade do reajuste, como reconhecido por precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ.

A cláusula contratual que prevê o reajuste abusivo deve ser considerada nula de pleno direito, com base no art. 51 do CDC.

Assim, impõe-se a revisão do contrato, limitando o reajuste ao percentual médio autorizado pela ANS para o período. Além disso, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, corrigidos monetariamente pelo IGPM desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade do reajuste aplicado ao contrato da autora, limitando-o ao percentual médio autorizado pela ANS para o período correspondente. e determinar a restituição dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IGPM desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.